

مشاركة الوفد التونسي في المؤتمر التاسع لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية، بيروت 17-19 ديسمبر 2018

الرئيس الأول: الطيب راشد

المستشاران: حاتم بن جماعة

بديع بن عباس

فرز الطعون

المقدمة:

● الوصول شبه الحر إلى محكمة التعقيب، مُضَافٌ
له اتساع صور أسباب الطعن، آل إلى اختناق هذه
المحكمة وترتب عنه حالة من الإكتظاظ وتدفق
لسيل من الملفات، رافقه إحساس بذوبان جودة
الأحكام في خضم الكثرة.

من الضروري إذن التساؤل حول إمكانية إدخال تغيير عميق للنموذج التونسي المتعلق بتعقيب الأحكام، وذلك بترشيد الطعون وتنظيمها، والقطع بالتالي مع ماض تجاوزته حقائق الواقع القضائي.

المقدمة

- السؤال الأول يتعلق بالبحث في تأصيل آية فرز الطعون في القانون التونسي، كإجراء ينظم القيام أمام محكمة التعقيب (I)،
- أما الثاني فهو يرمي إلى النظر في كيفية تكريسها (II).

✦ يجب ألا يقع التعاطي مع مسألة فحص
الطعون على كونه ثورة على الموجود، ولكن
كتطور لازم للإجراءات وأملا في المنشود.

I- تأصيل فحص الطعون

II- كيفية فحص الطعون

I- تأصيل فحص الطعون



هل أن اعتماد آلية فحص الطعون يتوافق مع المنظومة القانونية التونسية؟

← كفلت الفقرة الأولى من الفصل 108 من الدستور التونسي حق التقاضي أمام المحاكم ولكن أي محكمة؟ هل يقتصر الأمر فقط على الحق في القيام أمام محكمة ابتدائية الدرجة؟ أم يشمل غيرها؟

← إشكالية حسمتها الفقرة الثانية من الفصل المشار إليه بأن ضمنت التقاضي على درجتين.

= هذا الحق يمتد إذن إلى الاستئناف ولا يتعدى إلى التعقيب.

I- تأصيل فحص الطعن

استبعاد وسيلة الطعن بالتعقيب من مضمون الحق في التقاضي يجد أساسه في أنه:

1- طعن غير عادي، ليس له أثر توقيفي، لا يعيد النظر في الدعوى بل يراقب تطبيق القانون، لا يجوز إلا بالنسبة للأحكام النهائية، لأسباب محددة على سبيل الحصر.

طعن مغلق من حيث المبدأ ولا يُفتح سوى بصفة استثنائية،

مما يدعم القول بعدم وجود أي حق في الطعن أمام محكمة التعقيب

2- لا يمكن استنتاج وجود معوقات للحق في التقاضي من مجرد هيكلية النظام القضائي أو من عدم كفاية نظام الطعون.

يمكن لقانون الإجراءات الحد من ممارسة الحق في التقاضي بناءً على اعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة أو تفادي التعسف في استعمال الحقوق أو بمبدأ النزاهة.

لا يتسلط الجدل إذن على مبدأ الحد من الحق في التقاضي، وإنما على مداه الذي ينبغي ألا يؤدي إلى المساس جوهريا منه أو إلغائه تماما.

✦ المجلس الدستوري الفرنسي يراقب مدى الحدود دون وجودها منتهيا إلى ضبط معيارين يمكن من خلالها الحسم ما إذا كان التشريع يمس جوهريا من الحق في التقاضي أم لا، وهما:

- ① أن ترمي الحدود إلى هدف مشروع.
- ② وأن تكون الوسائل المعتمدة في الحد من الحق متناسبة مع ذلك الهدف المنشود تناسبا معقولا

وافقته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لما أقرت أن الإجراءات التي وضعتها الدولة البلغارية للحد من كمّ الطعون تحقق هدفا مشروعا يتمثل في تمكين محكمة التعقيب من التركيز على مهمتها الأصلية في إصدار قرارات توضح القانون وتُوحّد تطبيقه.

Affaire Valchev et autres c. Bulgarie, CEDH, Décision du 21 janvier 2014

II- كيفية فحص الطعون

فحص الطعون لا يهدف فقط إلى اختيار عدد من الطعون واستبعاده البعض الآخر، وإنما أيضا إلى حسن تدبيرها، فيصلح فحص الطعون لا فقط إلى الحد من تدفقها (أ)، ولكن أيضا إلى حسن التصرف فيها (ب).

أ- الحد من تدفق الطعون

ب- التصرف في الطعون

II- كيفية فحص الطعون

أ- الحد من تدفق الطعون

يوجد صنفين من المصافي، الصنف الأول موضوعي والثاني ذاتي.

● المصفاة الموضوعية:

- **معيار مالي** Critère financier، فرض سقف اختصاص لا

يمكن معه قبول الطعن إلا إذا كان مقدار النزاع قد تجاوزه.

- **معيار مادي** Critère matériel، إما استبعاد بعض النزاعات

من دائرة نظر المحكمة العليا، أو التمييز بين المواد القابلة للتعقيب وجوبا

بقوة القانون وتلك التي تخضع لترخيص من محاكم الاستئناف.

II- كيفية فحص الطعون

أ- الحد من تدفق الطعون

المصفة الذاتية: وهي آلية تقتضي تقديرا قضائيا وتتجسد عمليا في:

- وضع شروط أولية يجب أن يستوفىها الطعن ويترتب عن انعدامها عدم قبوله. ➡ تصفية الطعن في هذه الحالة تتحقق بصفة مسبقة استنادا إلى معايير نموذجية محددة.

- أو إرساء إجراء يُمكن من التصريح بعدم قبول الطعن بالتعقيب الذي لا تتضمن مستنداته وسائل جديدة. ➡ مجلس الدولة الفرنسي يصدر قرارا قضائيا بعدم قبول الطعن متى رأى عدم استناده على أي أساس جدي.

II- كيفية فحص الطعون

أ- الحد من تدفق الطعون

الأطراف التي تجري فحص الطعون

1-المحاماة كشريك للقضاء في إقامة العدل تستوجب أن يكون المحامي نزيهاً في ممارسته لمهنته،

احترام إجراءات التقاضي بتجنب رفع طعون التي يعرف مسبقاً عدم جدواها، تقليص نشر الدعاوى بالتفعيل السليم للإجراءات،

● محامي المجلس في فرنسا هم الطرف الأساسي في عملية غربلة الطعون عن طريق الدور التعديلي الذي يقومون به بمساهمتهم في الحيلولة دون وصول 30 بالمائة من الطعون المسجلة إلى محكمة التعقيب.

II- كيفية فحص الطعون

أ- الحد من تدفق الطعون

الأطراف التي تجري فحص الطعون

محامي متخصص < الشروط الحالية للترسيم بقسم الجدول
المشتمل على المحامين لدى التعقيب ليست كافية لضمان الكفاءة
والتخصص.

المقترح: الترفيع بصفة معتبرة في أقدمية سنوات المباشرة
الفعالية لدى الاستئناف + التفكير في تنظيم تقييم فعلي لكفاءة
المرشح لهذه الرتبة وقدرته على تحرير وسائل طعن جيدة.

II- كىففة ففص الطعون

أ- الحد من تدفق الطعون

2- الجهاز القضائى: فبب التملفز بفن نوعفن من أنظمة المصافى: نظام التصففة الخارجف ونظام التصففة الداخلف.

● التصففة الخارجفة: الحصول على ترخفص من محكمة الدرجة الثانية تسمح بالطعن بالتعقفب فى الحكم الصادر عنها.

-فأتأف من ثقافة قانونفة مختلفة

-حجم العمل الكبر لمحاكم الاستئناف بتونس

-صعوبة التجرد من الموقف السابق

II- كىففة ففص الطعون

أ- الفء من فءفق الطعون

- الفصففة الفافلفة: ففءء الففكمفة الفلفا نفسها بفءراء فصففة الطعون الوارءة فلفها وءلك اسفناءا على معاففر قبول Critère d'admission، فسقط الطعن جرّاء عءم اسففافئها.

II- كيفية فحص الطعون

ب- التصرف من تدفق الطعون

- تتعامل محكمة التعقيب مع جميع الطعون بطريقة موحدة، وهو ما يدعو إلى التفكير في التصرف في كتلة القضايا المنشورة بتنوع طريقة النظر فيها وذلك حسب أهميتها: اعتمادا على ما يعبر عنه بالمعاملة التفاضلية

للطعون Le traitement différencié des pourvois

- إرساء مسارات إجرائية تختلف حسب أهمية الطعن أو طبيعته الخاصة، وهو ما يقتضي من جهة أولى، التعامل سريعا مع بعض القضايا ومن جهة ثانية، استفراغ الجهد في غيرها التي تتطلب نظرا عميقا وتعليلا متينا.

II- كيفية فحص الطعون

أ- التصرف من تدفق الطعون

المقترح لتفعيل هذه الآلية:

♦ إحداث دائرة مختصة في فرز وتوجيه الطعون

♦ تتكون من مستشارين تمارسوا جيدا بتقنيات التعقيب

وكما يتبين لها أن الطعن:

👍 رفع خارج الآجال أو تم الرجوع فيه.

✌ قام على غير الأسباب المبينة بالفصل 175 مرافعات.

👉 على وسائل لا تؤدي بصفة بينة إلى نقض الحكم المنتقد لتعارضها مع فقه

قضاء مستقر للمحكمة.

👉 يقع إخضاع القضية لمسار النظر السريع.

II- كيفية فحص الطعون

أ- التصرف من تدفق الطعون

- هذا الإجراء لا يمثل آلية لتصفية الطعون وليس من شأنه أن يخفض من عددها، فالقضية تخضع إلى جميع الإجراءات العادية للتعقيب، وباستيفائها تحال على "دائرة الفرز والتوجيه"، غير أنها تمكن من تحقيق السرعة في إطار احترام مبدأ المواجهة، لأن القرار سيصدر في نهاية الأمر من دائرة، مثل أي قرار آخر، بعد الامتثال لجميع الموجبات التي قررها القانون.

أ- التصرف من تدفق الطعون

ملائمة مراحل الطعن

المسائل المتعلقة بالإدارة القضائية تتساوى في أهميتها مع المسائل الإجرائية الصرفة < حسن التصرف في تدفق الطعون يستوجب ملائمة الهيكلية الداخلية وإدارة الموارد البشرية التي تحتكم عليها محكمة التعقيب بشكل أفضل:

★ **صيغ انتداب المستشارين**، وهي صيغ تركز أساساً على معايير الحرفية

★ **اعتماد الإعلامية في الإجراءات** تضمن السرعة و ربح الوقت و الاقتصاد في المال.

★ **استعمال التقنيات الحديثة** من أجل تحقيق المزيد من الكفاءة والفعالية

والسرعة في فض النزاعات بأدنى جهد وأقل تكلفة.